

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4156/2536

นาย วิรัช วีระภากร	โจทก์
นาย मिलินท์ อัจฉริยะกุล	ผู้ร้อง
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์	ผู้คัดค้าน
นาง กระจำจ จิต ด้ อัจฉริยะกุล	จำเลย
นาง สม เพลิน เกษมรั ตน สันติ ผู้ขอ	
ใช้ สิทธิ อุทธรณ์	
	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 230 วรรคสี่, มาตรา 232, มาตรา 236 วรรคแรก

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

คำร้องขอใช้สิทธิอุทธรณ์แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ยื่นมาพร้อมอุทธรณ์ แม้แยกต่างหากจากอุทธรณ์ก็ถือเป็นเพียงคำร้องแสดงเหตุประกอบการยื่นอุทธรณ์ เท่านั้น เมื่อศาลชั้นต้นสั่งในคำร้องว่ารวมสั่งในอุทธรณ์ และมีคำสั่งในอุทธรณ์ว่าไม่ รับอุทธรณ์จึงเป็นคำสั่งปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 230 วรรคสี่ และมาตรา 232 ประกอบพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 เมื่อผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นดังกล่าว และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ดังนี้ เป็นคำสั่งยื่นตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็น ที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 ประกอบพระราช บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ในการรวบรวมทรัพย์สินของจำเลย ผู้คัดค้านได้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 13725 ตำบลหัวหมากใต้ อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยอ้างว่าเป็นสินสมรสของผู้ร้องกับจำเลยเพื่อรวมเข้ากองทรัพย์สินของผู้ล้มละลาย ผู้ร้องยื่นคำคัดค้านต่อผู้คัดค้านว่า ที่ดินดังกล่าวไม่ใช่สินสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำเลยแต่เป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องฝ่ายเดียว ผู้คัดค้านสอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำคัดค้านของผู้ร้อง ผู้ร้องยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านปล่อยการยึดที่ดินดังกล่าวและคืนให้ผู้ร้อง ผู้คัดค้านไม่อุทธรณ์ แต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์ได้ตามระยะเวลาที่ขยายไป ผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิอุทธรณ์แทนผู้คัดค้านพร้อมกับคำฟ้องอุทธรณ์โดยอ้างว่าผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ฟ้องโจทก์ในคดีนี้ให้ล้มละลาย และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก์ในคดีนี้เด็ดขาดแล้วตามคดีหมายเลขแดงที่ล.298/2530 ของศาลชั้นต้น ผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์จึงเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายในการที่ผู้คัดค้านไม่อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์

ผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์ อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นบุคคลภายนอกและไม่มีส่วนได้เสียในคดีนี้ ผู้คัดค้านไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาหาเกี่ยวกับผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้แม้ผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์จะยื่นคำร้องขออนุญาตใช้สิทธิอุทธรณ์แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แตกต่างจากอุทธรณ์โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นพร้อมกับอุทธรณ์ คำร้องดังกล่าวก็ถือเป็นคำร้องที่แสดงเหตุประกอบในการยื่นอุทธรณ์เท่านั้นเมื่อศาลชั้นต้นตรวจคำร้องและอุทธรณ์ของผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์แล้วมีคำสั่งในคำร้องว่ารวมสั่งในอุทธรณ์และมีคำสั่งในอุทธรณ์ว่าไม่รับอุทธรณ์ จึงเป็นคำสั่งปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 230 วรรคสี่ และมาตรา 232 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 เมื่อผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ดังนี้ เป็นคำสั่งยื่นตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์นี้ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153

ให้ยกฎีกาของผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์ คืบค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาทั้งหมดแก่ผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์ ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(เสมอ อินทศักดิ์-บุญส่ง วรรณกลาง-กัญเกียรติ สุนทรนุระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>